

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001598-69.2022.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001598-69.2022.4.02.5001/ES

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ CURVACHO (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): JONATAS ANDRADE PEREIRA (OAB BA031652)

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO ALMEIDA (OAB ES016165)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

INTERESSADO: ARACY CURVACHO DE WECK (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU HERDEIRO NECESSÁRIO) (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): JONATAS ANDRADE PEREIRA

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO LUIZ CURVACHO (evento 129 - AGRAVO1) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 119) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de indicação de paradigma válido.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJES, por unanimidade, negou provimento ao recurso nominado da parte autora, ora recorrente, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a conceder **“o benefício previdenciário de auxílio doença à parte autora, desde a citação do INSS, em 09/02/2022 até o prazo de 12 meses contados da data da perícia judicial, em 04/10/2022, respeitando-se o prazo de 30 dias contados da implantação, de forma a viabilizar eventual pedido administrativo de prorrogação junto ao INSS, conforme Tema 246, I, da TNU”**. (Evento 59 - SENT1).

Irresignada, a parte autora interpôs pedido regional de uniformização de jurisprudência (evento 110 - IncUnijur1), em que alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e o acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do processo nº 5002660-95.2021.4.03.9999/MS que **“entendeu pela concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de ter sido decretada a interdição judicial do segurado”**. (Evento 110 - IncUnijur1 - fl. 5 do PDF).

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao pedido regional de uniformização (eventos 114, 115 e 116).

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 119), tendo a parte autora interposto agravo (evento 129 - AGRAVO1), em que alega, em síntese, a validade do paradigma da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para embasar o pedido regional de uniformização contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo.

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao agravo em pedido regional de uniformização (eventos 131, 135 e 136).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, para a análise da existência ou não de dissídio jurisprudencial, é imprescindível a indicação de acórdão conflitante prolatado por Turma Recursal desta 2ª Região, não se prestando para tal intento a menção a precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original).

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente válido de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alínea "a", e §2º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, **consideram-se paradigmas válidos precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido** bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".*

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Espírito Santo.